

Note de travail — Défense de MARTINON Lucas

Information JI 26/00044 · TJ Grenoble, cabinet n°2 · 31 pages analysées · document généré par Lytis pour la démonstration, sur un dossier entièrement fictif.

Résumé

Les faits

Entre janvier et mars 2026, des cambriolages de pavillons au mode opératoire identique sont commis dans l'est grenoblois : en journée, porte-fenêtre forcée, vol de bijoux et de numéraire. [D3 · p.4] Le 12/02/2026, Mme SERMET, absente de 13h30 à 16h45, découvre sa porte-fenêtre fracturée ; une montre Longines identifiable par son numéro de série figure parmi les objets volés. [D1 · p.2] [D1 · p.2]

L'enquête

La lecture automatisée des plaques rattache la Skoda de FONTANEL à trois des cambriolages, dont celui du 12/02. [D3 · p.4] La téléphonie de FONTANEL fait apparaître un correspondant principal : la ligne 06 39 98 63 08, dont le client est titulaire, et qui borne à Biviers pendant les faits. [D6 · p.7] [D6 · p.7] Une information judiciaire est ouverte le 20/02/2026. Une balise est posée sur la Skoda et une surveillance, le 03/03, montre la remise d'un sac de sport au brocanteur BERTHOLLET. [D7 · p.8] [D11 · p.12]

Les interpellations du 10/03/2026

Chez BERTHOLLET, la montre Longines de Mme SERMET est retrouvée dans le coffre-fort. [D13 · p.14] Chez le client, perquisitionné à partir de 05h40, sont saisis son téléphone et une casquette rouge. [D15 · p.16] [D15 · p.16] Chez FONTANEL, un pied-de-biche est découvert dans le coffre de la Skoda. [D18 · p.19]

Les déclarations

Le client reconnaît avoir attendu dans la voiture le 12/02 et le 03/03, sans être entré dans une maison, et conteste toute présence le 19/02. [D24 · p.25] [D24 · p.25] FONTANEL garde le silence sur l'essentiel ; BERTHOLLET invoque des achats à des particuliers. [D23 · p.24] [D13 · p.14]

Les expertises et l'état du dossier

Les traces papillaires du pied-de-biche et de la porte-fenêtre sont celles de FONTANEL ; aucune n'est attribuée au client. [D27 · p.28] [D27 · p.28] Le rapport de synthèse impute néanmoins au client les six faits, y compris celui du 19/02, contre lequel la défense produit un relevé de pointage. [D26 · p.27] [D28 · p.29] FONTANEL est placé en détention provisoire le 12/03/2026. [C1 · p.31]

Procédure — pistes de nullité

Voie et délai pour soulever les nullités. Pendant l'instruction : requête en nullité devant la chambre de l'instruction (art. 173 CPP), dans les six mois de la mise en examen, à peine d'irrecevabilité (art. 173-1 CPP). Une fois devenue définitive, l'ordonnance de renvoi ou de mise en accusation purge les nullités antérieures (art. 179, 181 et 385 CPP). La date de mise en examen du client ne figure pas dans la copie du dossier : à renseigner pour activer le décompte.

Perquisition du domicile du client commencée à 05h40

Invocable par le client · piste sérieuse

Textes. Art. 59 CPP (heures légales) ; art. 706-91 CPP (perquisitions de nuit en criminalité organisée).

Constat. Perquisition d'un local d'habitation avant 6 h. La seule ordonnance de perquisition de nuit du

dossier vise les locaux professionnels du dépôt de Fontaine, à l'exclusion expresse de tout local d'habitation.

Qualité à agir. Son propre domicile : le client est directement titulaire du droit en cause.

Grief. Saisie du téléphone de la ligne 06 39 98 63 08 et de la casquette rouge, deux éléments à charge.

- « commençons la perquisition de l'appartement (T2, plan ci-dessous) à 05h40 » [D15 · p.16]
- « à l'exclusion de tout local d'habitation » [D12 · p.13]
- « une casquette de couleur rouge » [D15 · p.16]

Réquisition sur la ligne du client sans autorisation du parquet

Invocable par le client · piste sérieuse

Textes. Art. 77-1-1 et 60-1-2 CPP (réquisitions de données en enquête préliminaire, sur autorisation du procureur).

Constat. L'autorisation du 17/02 ne vise que la ligne de FONTANEL et exige une autorisation distincte pour toute autre ligne. La réquisition du 18/02 sur la ligne du client n'en vise aucune.

Qualité à agir. Le client est titulaire de la ligne requise.

Grief. C'est cette réquisition qui identifie le client et le place à Biviers le 12/02.

- « Toute réquisition portant sur une autre ligne ou une autre personne fera l'objet d'une autorisation distincte. » [D4 · p.5]
- « Requérons la société NEXALINE Mobile de nous communiquer l'identité du titulaire de la ligne 06 39 98 63 08 » [D6 · p.7]
- « Titulaire MARTINON Lucas, né le 27/08/2003 à Grenoble » [D6 · p.7]

Géolocalisation posée deux jours avant l'ordonnance

Qualité à agir discutable · piste à approfondir

Textes. Art. 230-32 et 230-33 CPP.

Constat. Balise posée le 23/02 sur commission rogatoire ; l'ordonnance du juge qui l'autorise est du 25/02. La surveillance du 03/03, où le client est vu en passager, procède de cette géolocalisation.

Qualité à agir. Le véhicule appartient à FONTANEL. La chambre criminelle exige en principe un droit sur le véhicule ou l'atteinte à un droit propre : à démontrer pour un passager.

Grief. La surveillance du 03/03 fonde l'imputation du fait n°6 au client.

- « À 04h10, procédons à la mise en place sur ce véhicule d'un dispositif technique de géolocalisation en temps réel » [D9 · p.10]
- « Fait en notre cabinet, le 25/02/2026 » [D10 · p.11]
- « Avisés par le poste de supervision de l'arrêt du véhicule de FONTANEL à Corenc » [D11 · p.12]

Notification des droits du client différée de 3 h 52

Invocable par le client · piste faible

Textes. Art. 63-1 CPP (notification immédiate, sauf circonstance insurmontable).

Constat. Report justifié par l'ivresse, habituellement admise comme circonstance insurmontable. Point à vérifier : le médecin prévoit un dégrisement en deux heures environ (vers 09h15), le contrôle favorable intervient à 09h20, la notification à 09h30.

Qualité à agir. Droit propre du client.

Grief. Aucune audition avant la notification : grief difficile à établir.

- « à réévaluer après dégrisement (environ deux heures) » [D16 · p.17]
- « La notification intervient en conséquence à 09h30. » [D17 · p.18]

Avis au juge d'instruction 62 minutes après le placement du client

Invocable par le client · piste faible

Textes. Art. 154 CPP ; commission rogatoire du 20/02 (information « dès le début de la mesure »).

Constat. Placement à 05h38, avis au magistrat à 06h40.

Qualité à agir. Mesure concernant le client.

Grief. Délai bref : peu susceptible d'être sanctionné seul.

- « Disons que les officiers de police judiciaire devront nous informer dès le début de la mesure de tout placement en garde à vue » [D8 · p.9]
- « À 06h40, avisons par téléphone Monsieur Étienne ROUVIÈRE, juge d'instruction, des placements en garde à vue » [D20 · p.21]

Notification tardive des droits de FONTANEL (2 h 50)

Non invocable par le client

Textes. Art. 63-1 CPP.

Constat. Irrégularité apparente, mais propre à la garde à vue de FONTANEL.

Qualité à agir. Un mis en examen ne peut se prévaloir d'un droit qui appartient en propre à une autre personne.

Grief. Utile à la défense de FONTANEL, pas à celle du client.

- « Notifions à 08h55 à FONTANEL Yannick » [D19 · p.20]

Avis tardif au juge pour BERTHOLLET ; prolongation de FONTANEL sur formulaire type

Non invocable par le client

Textes. Art. 63 et 154 CPP.

Constat. Irrégularités apparentes affectant les gardes à vue des coauteurs.

Qualité à agir. Droits propres à BERTHOLLET et à FONTANEL.

Grief. Sans incidence directe pour le client.

- « Par téléphone, avisons ce jour à 11h50 Monsieur ROUVIÈRE, juge d'instruction, du placement en garde à vue » [D21 · p.22]
- « Formulaire type — cabinet n°2 » [D25 · p.26]

Fond — faits imputés au client

Fait n°5 — 19/02/2026, Saint-Ismier

Seule pièce à charge : le rapport de synthèse. Alibi documenté.

À charge

- **Julien SARRAZIN** — « FONTANEL et MARTINON apparaissent comme les auteurs de l'ensemble des six faits, y compris celui du 19/02/2026 à Saint-Ismier » [D26 · p.27]

À décharge

- **MARTINON Lucas** — « jeudi 19/02/2026 07h58 12h03 4h05 » [D28 · p.29]
- **MARTINON Lucas** — « Le jeudi 19, j'étais au travail à Voreppe toute la matinée. » [D24 · p.25]
- **Julien SARRAZIN** — « quatre cambriolages présentant un mode opératoire identique » [D3 · p.4]

Faits n°1 à 3 — 22/01, 29/01 et 05/02/2026

Aucune pièce ne rattache le client à ces dates : la LAPI concerne le véhicule de FONTANEL, le relevé de la ligne du client n'est pas exploité au dossier.

À charge

- **Julien SARRAZIN** — « FONTANEL et MARTINON apparaissent comme les auteurs de l'ensemble

des six faits » [D26 · p.27]

- **Julien SARRAZIN** — « le même véhicule est enregistré à proximité des lieux, aux heures des faits, lors des cambriolages n°1, 3 et 4 » [D3 · p.4]

À décharge

- Aucun élément à décharge propre à ces faits — mais aucune charge ne vise personnellement le client.

À exploiter / à vérifier

- « Le relevé détaillé (412 événements) est transmis au format tableur. » [D6 · p.7] — Relevé de la ligne du client transmis mais non exploité au dossier : son analyse pourrait confirmer ou exclure sa présence aux dates des faits n°1 à 3.

Fait n°4 — 12/02/2026, Biviers

Présence reconnue, rôle discuté : guet depuis le véhicule, aucune trace, pas d'identification formelle.

À charge

- **MARTINON Lucas** — « Oui. Je suis resté dans la voiture. Il m'a dit de le prévenir si quelqu'un arrivait. » [D24 · p.25]
- « Le 12/02/2026 entre 14h05 et 14h52, la ligne déclenche la cellule BIV-CROIX-02 (Biviers). » [D6 · p.7]
- **CHABERT René** — « Et un plus jeune, mince, avec une casquette rouge, qui est resté près de la voiture et regardait son téléphone. » [D2 · p.3]

À décharge

- **MARTINON Lucas** — « Je ne suis jamais entré dans une maison. » [D24 · p.25]
- **Agnès VILLARD** — « Aucune trace exploitable n'a pu être attribuée à MARTINON Lucas » [D27 · p.28]

À exploiter / à vérifier

- « Le jeune peut-être, à cause de la casquette. » [D2 · p.3] — Identification hésitante, fondée sur la seule casquette : ni charge ni décharge en soi, mais à faire préciser (tapissage, confrontation).

Fait n°6 — 03/03/2026, Corenc

Présence reconnue en passager ; aucune constatation d'une participation active.

À charge

- **Nadège COLLOMB** — « Un jeune homme mince, casquette rouge, est assis côté passager. » [D11 · p.12]
- **MARTINON Lucas** — « Oui, j'étais dans la voiture. » [D24 · p.25]

À décharge

- **MARTINON Lucas** — « Je ne savais pas où il allait. » [D24 · p.25]
- **Nadège COLLOMB** — « Un homme corpulent (FONTANEL, formellement reconnu) revient à pied d'une allée privée, porteur d'un sac de sport bleu » [D11 · p.12]

Contradictions entre pièces

Fait du 19/02 : le client était badgé au travail pendant le cambriolage

Le rapport de synthèse impute à MARTINON le cambriolage de Saint-Ismier (19/02, 10h00–11h40). Le relevé de pointage le place à l'entrepôt de Voreppe, à environ 30 km, de 07h58 à 12h03. Aucune autre pièce ne documente ce fait n°5.

- **Julien SARRAZIN** — « FONTANEL et MARTINON apparaissent comme les auteurs de l'ensemble

des six faits, y compris celui du 19/02/2026 à Saint-Ismier » [D26 · p.27]

- **MARTINON Lucas** — « jeudi 19/02/2026 07h58 12h03 4h05 » [D28 · p.29]

Plaque du véhicule surveillé le 03/03 : ZV-535-RT au lieu de ZV-553-RT

Le véhicule de FONTANEL est immatriculé ZV-553-RT dans toutes les autres pièces. Le PV de surveillance, qui fonde l'ordonnance de perquisition de nuit, relève une autre plaque.

- **Nadège COLLOMB** — « Véhicule Skoda Octavia gris immatriculé ZV-535-RT, moteur coupé. » [D11 · p.12]
- **Hugo BRESSAND** — « immatriculé ZV-553-RT, utilisé par FONTANEL Yannick. » [D9 · p.10]

Couleur du véhicule : break blanc selon le témoin, Skoda gris métallisé selon la LAPI

Le seul témoin oculaire du 12/02 décrit un break de couleur blanche ; le véhicule de FONTANEL, rattaché aux faits par la lecture des plaques, est gris métallisé.

- **CHABERT René** — « J'ai vu un break de couleur blanche garé en marche arrière au bout du chemin » [D2 · p.3]
- **Julien SARRAZIN** — « Skoda Octavia Combi, couleur gris métallisé » [D3 · p.4]

Heure d'interpellation de FONTANEL : 06h05 ou 06h30

Le PV d'interpellation fixe l'appréhension à 06h05, point de départ de la garde à vue ; le rapport de synthèse retient 06h30.

- **Hugo BRESSAND** — « Mentionnons qu'il est appréhendé à 06h05 et maintenu à notre disposition sous la contrainte. » [D18 · p.19]
- **Julien SARRAZIN** — « FONTANEL Yannick, interpellé à 06h30 à son domicile » [D26 · p.27]

Prolongation de FONTANEL : notifiée le 11/03 ou le 12/03 ?

L'ordonnance est datée du 11/03 à 05h50 et porte « notifiée à 06h00 ». Le registre inscrit la notification le 12/03 à 06h00, soit après la fin de mesure qu'il mentionne le 12/03 à 05h45.

- **Étienne ROUVIÈRE** — « Fait à Grenoble, le 11/03/2026, à 05h50 » [D25 · p.26]
- **Hugo BRESSAND** — « FONTANEL 12/03 06h00 Notification de la prolongation » [D22 · p.23]

Fait n°5 (19/02) : imputé sans aucune pièce au dossier

Le rapport de synthèse retient six faits. L'exploitation LAPI en recense quatre, le PV de surveillance signale le sixième ; le fait n°5 du 19/02 ne correspond à aucune plainte ni à aucun PV du dossier.

- **Julien SARRAZIN** — « quatre cambriolages présentant un mode opératoire identique » [D3 · p.4]
- **Nadège COLLOMB** — « un cambriolage a été signalé le même jour à 18h20 au chemin des Buclos-Hauts à Corenc (fait n°6) » [D11 · p.12]
- **Julien SARRAZIN** — « Six cambriolages de pavillons ont été commis entre le 22/01/2026 et le 03/03/2026 » [D26 · p.27]

Pistes et rapprochements proposés à partir des pièces du dossier ; leur appréciation et leur qualification reviennent à l'avocat.